



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: עדו סימון
ע"י ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ ואח'
ממרכז עזריאלי, הבניין העגול קומה 17, תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. יעקב אטלס
2. שושנה אטלס
3. רות וינטר
4. אפרים וינטר
5. גילי לויתן
6. עליזה בן יאיר
7. מאיר זורע
8. רות זורע
9. ארז מלחי
10. אלי גלזר
ע"י ב"כ עו"ד גלית אילן
מרח' בן גוריון 1 (בניין ב.ס.ר 2) בני ברק 51201

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית ברחוב שולמית 8 תל אביב הבנוי על חלקה 11 בגוש 6903 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובע הינו בעלים של 2 דירות בבית (תתי חלקות 5 ו-6) ומתנגד להקמת מעלית בבית. הנתבעים הינם בעלים של 9 דירות אחרות בבית ואלו אשר החליטו על התקנת המעלית.

התובע טוען כי ההחלטה להתקנת המעלית אומנם התקבלה ברוב של 9 בעלי דירות מול 4 מתנגדים אולם מדובר בבניין לשימור שלא תוכנן לחיבור מעלית שתחסום את האור המגיע מהגג בלבד ותחשיך את חדר המדרגות, תחסום אוויר בחדר המדרגות ותפגע מהותית בדירת התובע. יש במעלית המתוכננת משום סכנה ממשית ליציבות המבנה והגג אינו בנוי להתקנת חדר מכוניות בו. בנוסף תפגע אפשרות הכניסה לדירה בקומת הקרקע וגם יגרע מקום אחסנת אופניים ויהרס מעקה העץ בחדר המדרגות המייחד את הבית. הקמת המעלית תמנע אפשרות עתידית להוספת קומות ומשנה את אופי הבית לחלוטין.

הנתבעים טענו כי עיקר התביעה הינה, למעשה, בפן התכנוני ואין לה מקום, ודאי שעה שבפן הקנייני לא עולה כל טענה. התנגדות התובע, שאוחזת את אותן הטענות שנשמעות כאן, נדחתה על ידי הועדה המקומית, לרבות, מחלקת פיקוח, מחלקת שימור וכיוצ"ב. המעלית לא רק שלא תפגע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בבית אלא תשביח את ערך הדירות ותעלה את איכות החיים בו. המעלית מתוכננת בפיר בחדר המדרגות הקיים בבית עוד מראשיתו, המעלית אינה פוגעת בפתחי אור ואויר לחדר המדרגות ואיננה משנה אותם, כל המחלקות המקצועיות, לרבות, קונסטרוקציה, אישרו את הבקשה, המעקה לא יפגע למעט יישור מצומצם בקומת הקרקע, אחסון אופניים נעשה על ידי התובע בלבד תוך השתלטות על השטח האמור, אין מקום לכל טענה בדבר פגיעה בבנייה עתידית, ודאי כאשר בניה שכזו ממילא תחייב התקנת מעלית וודאי כאשר התובע עושה שימוש שלא כדין בגג הבית.

בדיון מיום 29.12.13 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

"הגענו להסכם דיוני לפיו לאחר ביקור במקום שיערך ע"י המפקח במעמד הצדדים וסיכום טענות בכתב ינתן פסק דין בתובענה ללא צורך בשמיעת ראיות. ההליכים התכנוניים כפי שבאים לידי ביטוי בכתבי הטענות אינם במחלוקת. מוסכם כי לסיכומים יהיו רשאים הצדדים לצרף מסמכים שהוגשו לרשויות התכנון".

בהתאם להסכמה הדיונית נערך ביקור במקום ביום 14.01.14 לאחריו סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.

דיון

סעיף 159(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כלהלן:

"בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
(1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
(2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית"

אין מחלוקת כי 9 מתוך 13 הדירות הרשומות בבית הסכימו ומסכימות להתקנת המעלית בבית. בכך עומדים הנתבעים בדרישת הרוב הבסיסית הנדרשת להקמת מעלית.

יוער בהקשר זה כי, למעשה, הרוב שבידי המבקשים להתקין את המעלית גדול יותר שעה שעל פי התקנון המוסכם של הבית (המצוי בדיעתי השיפוטית) לבעלים של תת חלקה 7 (כיום הנתבעים 1 ו-2) "זכאים ותהיינה להם שתי דעות בכל האסיפות הכלליות של בעלי הדירות" (סעיף 1 לתקנון).

טרם הוצא היתר בניה להקמת המעלית. ברי גם, כפי שמצהירים הנתבעים, כי לא תבוצע כל בניה בטרם יתקבל בידם היתר כדין (סעיף 9 לכתב ההגנה). אולם, לצורך ההכרעה בשאלה הקניינית העולה לדיון בפני אין מחלוקת בין הצדדים כי התנאי האמור מתקיים, כפי שגם עולה מהמסמכים השונים של רשויות התכנון שצורפו לכתבי הטענות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, בחינת התובענה דנן הינה על פי הבקשה להיתר בניה כפי שהוגשה והוצגה בפני בהליך זה ונדונה בפני רשויות התכנון. ברי כי ככל שיהיו שינויים מהותיים בתכנון על פי דרישת הרשויות עשויה ההכרעה בסוגיות, אם ישוּבו להתעורר, להשתנות.

השאלה שעלינו לברר הינה, אם כן, האם יש בהתקנת המעלית כפי שמבוקש (במסגרת הבקשה להיתר) כדי לגרום לפגיעה מהותית בדירות בבית, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

לצורך בחינת האמור נדון בטענות התובע על פי סדרן.

חסימת אוויר ואור

אין בידי לקבל את טענות התובע בהקשר זה.

כפי שעלה מהביקור במקום, תאורה הטבעית בחדר המדרגות מקורה בחלון בקומת הקרקע ובעיקר בחלון גדול בקומת הגג. ויוער, החלון בקומת הקרקע הינו חלון פנימי הפונה לקומת העמודים בבית והתאורה ממנו ממילא מוגבלת.

תאורה טבעית בחדר המדרגות הולכת ופוחתת ככל שמתרחקים מקומת הגג - "קומה גג תאורה טבעית טובה. קומה 3 תאורה טבעית בינונית. קומה 2 תאורה טבעית בקושי ניכרת. נדרשת תאורה מלאכותית. דירת התובע בקצה גרם המדרגות, לפני הפודסט. תאורה טבעית בקומה ראשונה בסיסית מאוד. מחייב תאורה מלאכותית" (עמוד 2 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 15-19).

מן הביקור במקום התרשמתי באופן בלתי אמצעי כי בקומת דירת התובע, הקומה הראשונה, אין למעשה תאורה טבעית מספיקה וממילא נדרשת תאורה מלאכותית להארה בסיסית של חדר המדרגות. בנסיבות אלו אין בהתקנת המעלית משום פגיעה בחדירת האור לחדר המדרגות, ודאי שלא לקומת דירת התובע.

ויוודגש, בעלי הדירות בקומות העליונות, בהן הפגיעה לכאורה משמעותית יותר בהקשר זה, נמנים בין אלו המסכימים להתקנת המעלית.

זאת ועוד. המעלית המתוכננת אמורה לנוע בתוך פיר הבנוי מ- 4 מוטות פלדה וזכוכית שקופה. המעלית מתוכננת (מבחינה הנדסית) כך שבהעדר שימוש של מספר דקות יורד תא המעלית אוטומטית לקומת הקרקע (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורה 37 ועמוד 2 שורה 12). יוצא, אם כן, כי ממילא הפגיעה של פיר המעלית באור הנכנס מפתח התאורה בגג הבית תהיה מינימלית. יש גם להבהיר כי היתר הבניה המבוקש אינו כולל כל שינוי בפתחים הקיימים ברכוש המשותף בבית.

גם בכל הקשור לחסימת אוויר אין לקבל את טענות התובע - מדובר בחדר מדרגות בו אין כל חלונות למעט במפלס הקרקע והגג. מדובר בחדר מדרגות חשוך ודחוס, בפרט בקומת דירת התובע ולא התרשמתי בביקור במקום כי בהתקנת המעלית תהיה משום חסימה מפריעה של אוויר בחלל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אעיר בהקשר זה כי אין בידי לקבל את טענות התובע בנוגע לתכנון המקורי של הבית. התרשמותי מהביקור במקום, וכפי שהדבר גם עולה ממסמכי רישום הבית המשותף, היא כי הפיר הטבעי הקיים בחדר המדרגות, בשל מבנה המדרגות, דווקא צפה אפשרות להתקנה עתידית של מעלית - המדרגות הותקנו בצורה היקפית תוך הותרת חלל אמצעי עד לרום גובה חדר המדרגות, כאשר הפודסטים הותקנו בצד חדר המדרגות בו מצויות דלתות הדירות (אף שחדר המדרגות מצוי במרכז הבית ומוקף מכל צידיו בחדרי הדירות). גם פודסט היציאה בקומת הגג ותקרת הזכוכית תומכים במסקנה האמורה.

חסימת הגישה לדייר בקומת הקרקע

דירת התובע מצויה בקומה הראשונה של הבית. אין התובע יכול לתבוע "עלבון של אחר" בגדר פגיעה מהותית הנגרמת לו על פי סעיף 159 הנ"ל.

לבד מכך הרי שבעלי דירה בקומת הקרקע - ה"ה ולן, ממילא עתרו בהליך נפרד המתנהל בפני וסוגיה זו תידון שם.

הקטנת המסדרון

אין מחלוקת כי לשם התקנת המעלית בפיר יש צורך לבצע עבודה להקטנת הפודסטים בקומות השונות בית. הצדדים חלוקים בניהם בנוגע לגודל חלק הפודסט אשר ייחתך לצורך התקנת המעלית (האם רוחב זה כולל את עובי קורה ומעקה). אולם, אין מחלוקת בין הצדדים כי לאחר חיתוך הפודסט והתקנת המעלית יוותר פודסט ברוחב של 90 ס"מ (ר' סעיף 15 לסיכומים וכן עמוד 2 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 4-2).

מהביקור במקום התרשמתי כי הקטנת הפודסט אין בה כדי להוות משום פגיעה מהותית בתובע - רוחבו של הפודסט שיוותר לאחר התקנת המעלית עודנו גדול ורחב דיו לצורך השימושים המקובלים בבית משותף. בפרט אמורים הדברים כאשר התברר בביקור במקום כי חלק ארי מגודל הפודסט שיחתך ממילא אינו משמש כיום למעבר בשל קיומה של קורה ומעקה מעליה בקצה הפודסט לכיוון הפיר.

יש להוסיף גם כי אין במעלית כל פגיעה במהלך גרם המדרגות. אומנם, בקומת הקרקע אמור להתבצע חיתוך של גרם המדרגות לצורך "יישור" הפיר. אולם, מהלך גרם המדרגות ורוחבו אינו נפגע, לכל אורכו, ונותר ברוחב של 113.5 ס"מ. ברוב חלקי הפודסט יהיה רוחבו זהה לרוחב המדרגות, בפרט במקומות החיבור שבין הפודסט לגרם המדרגות ובעיקר בסמיכות לכניסה לדירת התובע (רוחב של כ- 115 ס"מ לפני הכניסה לדירתו). רק בחלק קטן מהפודסט המקביל לרוחב המעלית יתבצע החיתוך האמור. זוהי איננה פגיעה קניינית מהותית, ודאי אם גם תאושר מהבחינה התכנונית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יש גם לזכור כי התקנת המעלית תביא, בהכרח, לצמצום השימוש בחדר המדרגות על ידי בעלי הדירות האחרים בבית, דבר שיקטין עוד יותר את הפגיעה האפשרית בתובע. בפרט אמורים הדברים כאשר דירת התובע הינה בקומה הראשונה והרי שלאחר התקנת המעלית יהפוך הפודסט שליד דירתו מהעמוס ביותר בבית (לבד מקומת הקרקע) לכוזה המצוי, למעשה, בעיקר בשימוש.

הטענה כאילו דלת המעלית תחסום את המעבר בשל הקטנת הפודסט אין בה דבר. גם התובע עצמו מבין זאת וטענתו נותרת בגדר הערכה בלבד - "כנראה" (סעיף 15 לסיכומים), ללא כל ביסוס. כך גם עולים הדברים מהמסמכים התכנוניים שצורפו (ר' נספח ג' לכתב התביעה ונספחים לכתב ההגנה). מכל מקום, הצרת הפודסט לא תגרום כל הפרעה בגישה ובמעבר לדירת התובע.

פגיעה קונסטרוקטיבית

טענות התובע בדבר פגיעה קונסטרוקטיבית עקב התקנת הפיר, לרבות, חפירה לעומק בקומת הקרקע וחיתוך הפודסט והמעקה, לא נתמכו בדבר ואינן אלא בגדר השערות בלתי מבוססות. טענות הנתבעים בסעיף 14 לסיכומיהם בהקשר זה מקובלות עלי, מה גם שלא מתוכנן כל "חדר מכונות" על גג הבית.

מעקה העץ

לצורך התקנת המעלית יהיה הכרח לחתוך את מעקה העץ במקומות שונים (לצורך יצירת פתחי המעלית בקומות השונות). אולם, אין הדבר עולה כדי פגיעה מהותית.

וידוגש, התבססות התובע על טענתו בהקשר זה הינה בעיקר על כך שמדובר בבניין לשימור. דא עקא, קביעה כאמור בנוגע למעמד הבית הינה קביעה תכנונית. לפיכך, משעה שהבקשה להיתר קיבלה אישור עקרוני של מחלקת השימור המוסמכת תכנונית (ר' נספחים 3 ו-4 לכתב ההגנה), הרי שהעבודות המתוכננות תואמות את הוראות השימור (כפוף לתנאים שנקבעו). ככל שיש בידי התובע טענות בהקשר זה הרי שעליו לפנות להליכים התכנוניים המתאימים.

מכל מקום, העובדה כי יבוצעו שינויים מינימליים במעקות, בקשר ישיר עם התקנת המעלית ופתחי היציאה לקומות, כל זאת ללא שינוי משמעותי של אופי המעקה, אינה מגיעה כדי פגיעה מהותית בתובע מבחינה קניינית.

לכל זאת יש להוסיף כי ממילא מצבו הפיזי הנוכחי של המעקה בינוני, לכל היותר, ומתחזק בחיבורים מאולתרים (עמוד 2 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 5 ו-8). התקנת המעלית רק תביא לשיפור מצבו הפיזי של המעקה ולתיקונו כפועל יוצא. למעשה, על פי הנחיות מחלקת השימור התקנת המעלית תביא שיפור ותיקון של כל חדר המדרגות, שהרי תנאים להיתר יהיו - "שמירה על החלון העליון בחדר המדרגות ושיפוצו בהתאם להנחיות מח' שימור. התאמת פרטי מעטפת הזכוכית של המעלית והמעלית עצמה. התאמת מעקה העץ והמדרגה בקומת הקרקע. שיפוץ דלת החזית, תיבת הדואר ופרטי העץ במבואה. שיפוץ כלל גרם המדרגות והמבואות (פנימית וחיצונית)" (ר' חוות דעת מח' שימור מיום 19.05.13 בנספח ג' לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פגיעה בשימוש לאחסנת אופניים

מהביקור במקום עלה כי רחבת הכניסה בבית אכן משמשת כיום לחניית אופנים (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 31 ו-35).

אין מחלוקת כי מדובר ברחבה שהינה רכוש משותף. אין גם מחלוקת כי אין המדובר בשימוש ייחודי המוקנה למי מבעלי הדירות בבית אלא בשימוש כללי לכל בעלי הדירות לטובת העמדת אופניים במקום.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). משהחליטו רוב נדרש של בעלי הדירות על פי סעיף 159 לחוק המקרקעין על התקנת המעלית הרי שמנייה וביה מהווה החלטה זו גם שינוי לשימוש המבוצע בשטח בו אמורה להיות מותקנת המעלית, בין אם שטח זה שימש קודם לכן כגינה, כמעבר או אפילו כחניה משותפת.

ויודגש, האמור גם נובע מעצם הוראות סעיף 159 הנ"ל - משקבע המחוקק רף הסכמה מיוחד להתקנת מעלית הרי שרף זה חל גם על כל הקשור בשימוש ברכוש המשותף הנדרש בהקשר זה. אין התובע יכול להיבנות בהתנגדותו על כך שיבוצע עתה שימוש אחר ברכוש המשותף, שהרי זהו חלק אינהרנטי מכל שינוי מבני המותר על פי הדין.

לכל זאת יש להוסיף כי התקנת המעלית לא תפגע באפשרות העמדת אופניים בחלקים אחרים במבואה כפי שאלו עומדים כיום (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 35) בחצר או בקומת העמודים מחוץ ללובי הבית. ויודגש, על פי תשריט רישום הבית המשותף חדר עגלות מצוי במיקום אחר בקומת הקרקע ואינו נפגע כלל מהתקנת המעלית המתוכננת.

פגיעה באפשרות בניה עתידית

התובע לא הראה היתכנות כלשהי לביצוע בנייה עתידית בבית או כיצד התקנת המעלית תפגע בבנייה עתידית שכזו.

בין אם טענת התובע מתבססת על הוראות חוק המקרקעין (הדורשות הסכמה פה אחד לביצוע בניה כאמור) ובין אם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (הקובע רף הסכמה נמוך בנסיבות המתאימות), הרי שלא הראה התובע כל היתכנות לביצוע בנייה כלשהי, לא מבחינה קניינית ולא מבחינה תכנונית.

הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמהביקור במקום עולה כי על גג הבית מבוצעים כיום שימושים שונים שאינם מאפשרים בפועל ביצוע בניה כלשהי (עמוד 2 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 13-14).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכום

לאור כל האמור לעיל הרי שלא נמצא כי בהתקנת המעלית ישנה משום פגיעה מהותית בתובע או בדירתו, ברכוש המשותף או בחזות הבית ולפיכך אני דוחה את התביעה.

אני מחייב את התובע להשיב לנתבעים סך של 3,800 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בהסדר הדיוני שבין הצדדים אשר חסך את הצורך בניהול הליך ראיות ובכך שהתקיים דיון בלשכתי, ביקור במקום והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג ניסן תשע"ד, 23 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב